

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

PLENO | Expediente CNT-FIC-088-2025

Notificantes: Farmacias del Río, S.A. de C.V., y Boticas Unidas del Centro, S.A.P.I. de C.V.

Ciudad de México, a tres de julio de dos mil veinticinco. Visto para resolver el expediente de la concentración notificada por las empresas citadas al rubro, consistente en la adquisición por Farmacias del Río, S.A. de C.V. (Farmacias del Río) de la totalidad de las acciones de Boticas Unidas del Centro, S.A.P.I. de C.V. (Boticas Unidas), el Pleno de esta Comisión resuelve lo siguiente.

RESULTANDO

PRIMERO. Notificación. El diez de febrero de dos mil veinticinco, las partes notificaron la concentración, por actualizarse los umbrales previstos en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica (la Ley).

SEGUNDO. Operación. Farmacias del Río opera 412 farmacias en nueve entidades federativas. Boticas Unidas opera 96 farmacias en los estados de Querétaro y Guanajuato. El monto de la operación es de \$2,350,000,000.00 (dos mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

TERCERO. Propuesta de condiciones. El once de junio de dos mil veinticinco, las partes presentaron una propuesta de condiciones consistente en la desinversión de dieciocho farmacias ubicadas en los municipios de San Juan del Río y Celaya.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Pleno es competente para resolver con fundamento en los artículos 12, fracción X, 61, 63, 64 y 90 de la Ley.

SEGUNDO. Objeto del análisis. El análisis de una concentración tiene por objeto determinar si esta tiene por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre competencia o la competencia económica, conforme a los artículos 63 y 64 de la Ley.

TERCERO. Mercado relevante. La determinación del mercado relevante exige identificar los productos que los consumidores consideran sustitutos y el área geográfica en la que compiten los oferentes, en términos del artículo 58 de la Ley. En la venta minorista de medicamentos, el mercado geográfico tiende a ser local, porque los consumidores no suelen desplazarse grandes distancias para adquirirlos. Por ello, esta Comisión analizó los traslapes en cada municipio donde ambas partes tienen presencia.

CUARTO. Índices de concentración. Los índices de concentración son un indicador inicial y no un criterio concluyente; un incremento elevado del índice de Herfindahl-Hirschman obliga a un análisis más detallado de los efectos de la operación. En once de los trece municipios con traslape, el incremento del índice es menor a 75 puntos. En San Juan del Río y Celaya, el incremento es de 640 y 815 puntos, respectivamente, y la participación conjunta de las partes superaría el 45%.

QUINTO. Barreras a la entrada. La posibilidad de entrada de nuevos competidores solo atenúa los riesgos de una concentración si es probable, oportuna y suficiente. Las partes señalaron que dos cadenas nacionales podrían abrir sucursales en esos municipios, pero no aportaron planes de expansión ni otros elementos que permitan considerar probable esa entrada en un plazo razonable.

SEXTO. Condiciones. Esta Comisión puede autorizar una concentración sujeta a condiciones cuando estas sean suficientes para corregir los riesgos identificados, y dichas condiciones deben guardar proporción con esos riesgos, conforme al artículo 90 de la Ley. Las condiciones estructurales, como la desinversión de establecimientos, son preferibles cuando los riesgos se concentran en mercados locales identificables. La desinversión propuesta elimina el traslape en San Juan del Río y Celaya, por lo que resulta suficiente y proporcional.

RESUELVE

PRIMERO. Se autoriza la concentración notificada, sujeta a la condición de desinvertir las dieciocho farmacias señaladas en el Resultando Tercero, a favor de un adquirente independiente aprobado por esta Comisión, en un plazo de seis meses.

SEGUNDO. Las partes deberán presentar un informe trimestral de cumplimiento hasta la conclusión de la desinversión.

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica por mayoría de cuatro votos, con el voto en contra de la Comisionada Elena Fuentes Garza, quien consideró insuficiente la desinversión en Celaya, en la sesión ordinaria celebrada el tres de julio de dos mil veinticinco.